

机号，向投保人发送包含链接的短信，其中保险信息、保险条款、免责事项说明等均以链接形式体现，由投保人自行在线阅读，进行电子签名及实名制缴费。

电子投保与传统面对面纸质投保的形式明显不同，具有虚拟性，其在适用过程中虽可方便当事人、提高保险人的承保效率，但也出现了新的问题，比较突出的有，如何确定提示和说明的对象、如何界定投保人尽到提示或说明义务及保险公司承担何种举证责任等，这两个问题在实践中切实关乎被保险人发生事故后，保险利益能否实现，笔者将结合本案，作如下分析：

一、如何界定保险公司尽到提示或说明义务

根据《中华人民共和国保险法》第十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第九条的规定，保险公司对保险合同中减轻或免除保险人责任的条款须尽到提示或说明义务，且提示义务及说明义务是独立的。关于提示义务，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条第一款的规定，保单中免责条款以黑体字、彩体字、斜体字、加底线等特殊字样或方式标示，即可确定保险公司已尽到提示义务。电子投保虽系全流程线上操作，但其电子保单和传统纸质保单具有同等法律效力，对于提示义务审查，亦应参照上述规定。关于说明义务，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条第二款及第十二条的规定，电子投保系投保人在线进行，其不同于传统纸质投保过程中保险代理人向投保人进行面对面说明或者纸质说明，保险公司需要通过网页、音频、视频等方式对免除或减轻责任的条款向投保人作出常人能够理解的解释说明。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十条的规定，法律、行政法规的禁止性规定系常人能够知晓的内容，如醉酒驾驶等，保险公司将上述禁止性规定设为免责条款的，仅须尽到提示义务即可，无须向投保人另行说明。但对于其他免责条款，保险公司须尽到提示和说明义务，缺一不可。

二、诉讼中，关于提示或说明义务举证责任如何分配

提示和说明义务是保险公司主动履行的义务，投保人主张保险公司未将免

责条款进行提示或明确说明的，保险公司须对此承担相应的举证责任。电子投保作为新型的投保方式，保险公司无法留存投保单、保险单等纸质保险凭证，而仅留存网页等电子数据作为保险凭证。在提示义务举证方面，保险公司除了提供电子保单、保险条款，证明其对免责条款已采用加黑、加粗或者以其他方式作出标示，还须对投保流程承担举证责任，证明阅读保险条款链接的程序是无法跳跃的，即投保人在线阅读保险条款后方能进入下一流程，或者保险条款为强制阅读模式，投保人须主动点击，完成设定的阅读时长，等等。在说明义务举证方面，保险公司除了有投保人签字的投保人声明，亦须提交投保流程或者解说视频等电子证据证明投保人须强制阅读免责事项说明书、免责条款解说视频设有最低观看时长等，证实保险公司已向投保人作出常人能够理解的说明。

具体到本案，保险人应当就合同中的免责事项向投保人履行提示及明确告知的义务；被保险人则应在投保时履行如实告知，并配合保险人办理手续的义务。

第一，网络投保中，保险人提示及明确说明义务的履行标准在于主动以妥善的方式向投保人提供完整的保险条款，并使投保人知悉相关内容。中国人民财产保险公司设计的电子投保系统，根据演示视频，其流程共分为认证、浏览、电子签名、短信验证和支付五个环节。现林甲、王甲明确承认本案的保费系林乙本人的手机微信缴纳，这也意味着涉及投保其他环节的认证、浏览、电子签名和短信验证，必定是在缴费微信号绑定关联的手机上操作，否则不可能单独完成保费的缴纳。因此，可以认定本案系通过投保人林乙的手机微信扫码后完成了电子投保的一系列操作，退一步来讲，即便该过程并非林乙本人亲自操作的，也应视为林乙同意并授权委托他人用其手机代为操作，进而投保环节中的电子签名也应当认定就是林乙本人所签。

第二，本案讼争保险合同以互联网为载体而订立，保险条款、保单等合同资料均以网页这一数据电文的形式呈现，保险合同的订立流程和形式上与纸质保险存在显著差异，但保险人仍应秉持最大诚信原则，按照法律规定履行免责条款的明确提示义务。电子投保软件系保险人制作提供的，固然也应当承担其通过电子投保程序对投保人尽到免责条款提示和明确说明义务的举证责任。投

保人“林乙”在投保单及免责事项告知书(内容:尊敬的客户,为了充分保障您的权益,请您签名确认以下内容,以表明您已经了解投保内容,并自愿投保:本人确认收到条款及《机动车商业保险免责事项说明书》,保险人已明确说明免除保险人责任条款的内容及法律后果)上投保人处电子签名。

第三,案涉电子保单表明,投保人已经操作完成了上述网络投保流程。保险人拒赔所依据的免责条款在保险条款中已用加黑字体显示,且投保过程中投保人勾选同意的“投保人声明”,表明投保人对包括免责条款在内的保险条款已了解并同意遵守,作为投保人也应信守约定,不能在纠纷发生时以其未知情作为抗辩理由。因此,可以认定保险人已在投保时就相关免责条款向投保人尽到了提示及明确说明义务,免责条款生效。

编写人:福建省安溪县人民法院 李裕鹏

互联网保险合同中免责条款的效力认定

——周某等诉某财产保险股份有限公司成都市

某支公司意外伤害保险合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

成渝金融法院(2023)渝87民终4449号民事判决书

2. 案由: 意外伤害保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):周某、李某甲、姜某

被告(上诉人):某财产保险股份有限公司成都市某支公司

第三人：罗某、文某

【基本案情】

2022年6月，文某作为投保人，通过网络电子系统为川A9××××小汽车向某财产保险股份有限公司成都市某支公司购买“××驾乘无忧三代升级款”保险，第三人罗某为被保险人，保险期限为一年，受益人法定。险种包含“××产 险驾乘意外伤害保险”，意外伤害身故和残疾的保额为600000元。同年9月， 张某违规驾驶重型载货车，车辆侧翻碾轧李某乙驾驶的川A9××××小汽车，致 李某乙当场死亡。根据《道路交通事故认定书》及司法鉴定意见，张某承担事故的全部责任，李某乙不承担责任，李某乙驾驶的车辆不存在安全隐患。案涉 保险条款记载了保险人不承担给付保险金责任的若干免责情形，其中包括发生 保险事故时，保险单载明的机动车辆未按规定检验或者检验不合格的情形。电 子投保单“投保人声明”处有“贵公司已向本投保人详细介绍了条款的内容， 特别就保险条款中免除保险人责任的条款……作了明确说明”等内容，“投保 人签字”处有“文某”字样，影像查询页面有一张“文某”的人像照片。

周某等三人作为李某乙的配偶和直系亲属，认为投保之后保险人没有将保 险条款交给投保人，投保单上仅有签名，未记载免责事由，遂向法院提起诉讼， 请求保险人支付意外伤害身故和残疾赔偿金600000元。某财产股份有限公司成都市某支公司以李某乙驾驶的川 A9××××车辆未按规定进行安全技术检验 为由，抗辩不承担给付保险金责任。

【案件焦点】

通过网络电子系统订立保险合同，保险人对投保人就免责条款的提示和明 确说明义务如何履行；相关条款的效力如何参照“可回溯管理”要求予以 认定。

【法院裁判要旨】

四川自由贸易试验区人民法院经审理认为：依照《中华人民共和国保险

法》第十七条第二款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十三条第一款之规定,保险人对保险合同中免除保险人责任的条款除了作出足以引起投保人注意的提示,还应对该免责条款尽到明确说明义务,且对其履行了明确说明义务负举证责任,否则该免责条款对投保人不具有法律约束力。本案中,即便文某投保时其电子签名真实,但仅凭签名及文某人像截屏既不能证明保险人向文某出示了案涉保险条款(含免责条款)且文某系阅读了相关条款后签名,也不能证明保险人已就案涉免责条款履行了提示和明确说明义务,保险人不能据此免责。

四川自由贸易试验区人民法院依据《中华人民共和国保险法》第十二条、第十三条、第十七条、第二十二条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定,判决如下:

某财产保险股份有限公司成都市某支公司于本判决生效之日起十日内向周某等三人支付保险金600000元。

某财产保险股份有限公司成都市某支公司不服一审判决,提起上诉。

成渝金融法院经审理认为:本案中,保险人提交的投保视频及截图仅出现了“××驾乘无忧险”字样,未显示投保人点击进入了该险种的保险条款内容页面并进行阅读和明确知悉该保险条款的过程。仅凭投保单中“贵公司已向本投保人详细介绍了条款的内容,特别就保险条款中免除保险人责任的条款……作了明确说明”的内容以及签名,不足以证明保险人对免责条款履行了提示和明确说明义务。特别是对于免责条款,应当能够点击阅读具体内容,且阅读条款为投保人签名的必经程序。对于网络电子投保流程相关资料的记录和保存,保险人具有相应的技术优势和便利,监管部门也有“可回溯管理”的相关要求,应当承担更为充分的举证责任。但本案中保险人未举证证明,在投保人投保时,其已就案涉免责条款对投保人履行了提示和明确说明义务,故案涉免责条款不产生效力。

成渝金融法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款

第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在数字经济的大背景下，网络电子投保业务快速推广普及，在给社会公众带来便利的同时，也给消费者知情权、自主选择权、公平交易权等权利保护带来新的问题和挑战。本案系互联网保险纠纷中，因保险人未能提供可回溯的证据证明对免责条款进行了提示和明确说明，故法院认定相关免责条款不产生效力的案例。对于类似案件的审理具有参考意义。

首先，“概括确认”不足以证明保险人已经履行提示及明确说明义务。

网络电子投保中，保险人履行说明义务普遍采用“链接+概括确认”的方式，所谓概括确认，是指诸如“本人确认已收到保险条款，且保险人已就条款内容，特别是免除保险人责任的内容作了提示和明确说明”之类的投保人声明。具体而言，就是在销售页面以链接方式提供保险条款，并要求投保人勾选概括确认的选项以完成投保，但上述载有保险条款的链接需投保人主动点击查看，且链接点击与否并不影响下一步操作，整个销售页面未就免责条款内容设置单独页面展示，除非投保人自行点击并仔细阅读，否则其实际并未看到免责条款的内容。

保险人的说明义务分为一般说明义务和明确说明义务。《中华人民共和国保险法》第十七条第一款规定，保险人对格式条款的说明义务系一般说明义务，因保险人履行一般说明义务不需达到替代阅读的效果，故投保人自身负有阅读义务。此种情形下，保险人采用“链接”的方式提供保险条款，与传统投保方式交付保险条款给投保人的性质相同，故对履行一般说明义务而言，“链接+概括确认”的方式可视为保险人履行了一般说明义务。但对于免责条款，保险人须依照《中华人民共和国保险法》第十七条第二款的规定履行“提示+明确说明”义务，且明确说明义务属于积极义务，应主动说明。保险人的解释说明须达到投保人作为常人能够理解免责条款概念、内容及其法律后果的程度。据此，网络电子投保的保险人仅依靠“链接”方式，不符合明确说明义务的履

行标准,即使有投保人的“概括确认”内容,因声明栏中没有免责条款的具体内容,销售过程亦无免责条款内容展示痕迹,故不能视为保险人履行了提示说明义务。

其次,在网络电子投保情形下,应当参照可回溯要求对免责条款的效力进行审查认定。

在保险条款交付方式和提示说明义务的履行方式上,网络电子投保或线上投保,与传统的线下投保存在较大差别。后者以投保单、保险单为基础,保险人的经办人员与投保人可就保险合同内容进行面对面交流,查看保险条款较线上投保相对容易和清晰,此时投保人对免责条款阅读知晓的声明,可作为保险人履行提示和明确说明义务的佐证。但网络电子方式投保,则不能仅凭投保人的“概括确认”声明,就认为保险人履行了提示和明确说明义务,进而认定免责条款有效。

原中国银保监会2020年出台《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》(以下简称《可回溯管理通知》),要求保险机构对在自营网络平台上销售保险产品,应当将投保人、被保险人在销售页面上的操作轨迹予以记录和保存,使其可供查验。审查此类案件,应注意把握以下三点:

第一,投保人签署已阅读免责条款的声明,不构成对保险人已履行提示和明确说明义务的确认。应当参照《可回溯管理通知》的规定,审查保险人是否将有关免除保险人责任的条款内容设置单独页面展示,并设置由投保人或被保险人自主确认已阅读的标识,再结合案件情况综合判断。第二,保险人仅提交纠纷发生后的在售网页截图证据或投保流程演示视频,未提交投保当时的可回溯视频或页面轨迹,不能推断投保人已经知晓免责条款,亦不能证明保险人尽到提示和说明义务。无法对应案涉投保人投保过程的截屏证据,不符合原始载体的证据形式,以及可回溯管理规定关于保存操作轨迹和解释说明过程的要求。投保流程的演示视频亦无法证明与案涉投保过程的同一性和关联性以及尽到明确说明义务。第三,保险人在投保人投保时应采用足以引起投保人注意的方式主动弹出或展示免责条款,而不是基于投保人请求被动展示。保险人采用前述

“链接+概括确认”方式，原则上不足以证明保险人对于免责条款已履行了提示和明确说明义务，但如果投保页面设计采用了足以引起投保人注意的文字，且能够达到强制投保人必须浏览责任免除条款、否则不能进行下一步操作的，可以认为保险人已经履行了提示和明确说明义务。

编写人：成渝金融法院 周志刚 张玉婷

35

骑行共享单车发生交通事故后赔偿责任的认定

——仲某诉某保险公司浙江分公司、某软件公司意外伤害保险合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济宁市中级人民法院(2024)鲁08民终1823号民事判决书

2. 案由：意外伤害保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 仲某

被告(上诉人): 某保险公司浙江分公司

被告(被上诉人): 某软件公司

【基本案情】

2022年1月26日，原告仲某驾驶共享二轮电动车与骑电动自行车的李某发生碰撞，致仲某、李某受伤以及车辆受损。经公安局交通警察支队某区勤务大队出具《道路交通事故认定书(简易程序)》认定，仲某负事故的全部责任，李某无责任。事故发生后，仲某到医院门诊检查并住院治疗八日，诊断为面部外伤、左颧骨上颌骨联合体骨折、左眶壁骨折等，共花费医疗费17775.57

元。李某受伤后到医院门诊检查治疗，共花费医疗费1420.52元。一审法院委托物证司法鉴定所对仲某伤残等级进行鉴定，结论为仲某左侧颧弓上颌骨联合体多发性骨折，致张口I受限，构成十级伤残。2022年2月15日，经人民调解委员会主持调解，仲某与李某达成和解，仲某向李某一次性赔偿医疗费、误工费、车损等各项损失共3000元，已于和解当日履行完毕。另查明，某软件公司为仲某骑行的共享二轮电动车在某保险公司浙江分公司处投保共享电单车意外保险。仲某起诉某软件公司及某保险公司浙江分公司赔偿其医疗费、伤残赔偿金、误工费、护理费、伙食补助费、营养费、精神损失费、交通费、车损、鉴定费等暂定113000元。

【案件焦点】

1.对仲某因发生交通事故所产生的损失，某软件公司及某保险公司浙江分公司应否承担赔偿责任；2.若需承担赔偿责任，则赔偿责任的范围如何认定。

【法院裁判要旨】

山东省济宁市任城区人民法院经审理认为：仲某驾驶的共享二轮电动车由某软件公司在某保险公司浙江分公司处投保了××共享电单车意外保险，仲某作为被保险人，其驾驶投保车辆发生交通事故，保险人某保险公司浙江分公司应在保险责任范围内对仲某的合理损失承担赔偿责任。某软件公司系共享单车平台的运营者，非涉案单车的所有人与出租方，且原告未能提交证据证明某软件公司存在过错，故该公司不应承担赔偿责任。对于某保险公司浙江分公司应当承担的赔偿责任范围：(1)关于残疾赔偿金、护理费、交通费、鉴定费问题。经法院委托司法鉴定所，依据《人身保险伤残评定标准》(JR/T0083—2013)认定仲某左侧颧弓上颌骨联合体多发性骨折，致张口I受限，构成十级伤残。共享电单车意外保险保单中的特别约定内容，并未明确载明残疾赔偿金的计算方式，某保险公司浙江分公司要求采用其与某软件公司签订的《骑行用户意外伤害保险及电子商务经营者责任保险合作协议》以及《××非机动车驾驶人意外伤害保险条款》中约定的残疾赔偿金的计算方式，但未提供证据证明与投保人

约定了采用上述协议或保险条款确定的计算方式，针对适用按比例赔付的约定亦未提交证据证明向投保人尽到了提示及说明义务，故对某保险公司浙江分公司主张的计算方式不予支持，仲某要求被告某保险公司浙江分公司赔偿残疾赔偿金98100元(49050元/年×20年×10%)，应予支持。对于护理费、交通费，××共享电单车意外保险保单中的特别约定内容，仅载明了第三者责任保险免责事项中包含护理费、交通费等事项，未载明驾驶人意外伤害免责事项，因此，仲某要求某保险公司浙江分公司赔偿护理费、交通费，应予支持，法院确认原告护理费为880元(110元/天×8天)、交通费为200元。仲某自行委托的司法鉴定所对其伤残程度进行鉴定，鉴定程序不合法，仲某要求某保险公司浙江分公司承担鉴定费用，不予支持。因此，某保险公司浙江分公司应在意外伤害身故和残疾限额10万元内赔偿原告残疾赔偿金、护理费、交通费共计99180元。

(2)仲某到医院门诊检查并住院治疗八日，共花费医疗费17775.57元，已超过意外伤害医疗限额，某保险公司浙江分公司应向仲某赔偿医疗费10000元。

(3)2022年2月15日，经人民调解委员会主持调解，仲某与李某达成和解，仲某向李某一次性赔偿医疗费、误工费、车损等各项损失3000元。共享电单车意外保险保单中的特别约定内容已载明财产损失属于第三者保险免责事项，因此，某保险公司浙江分公司仅在第三者医疗费用限额内承担医疗费用1420.52元。

山东省济宁市任城区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第二条、第十二条、第十七条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某保险公司浙江分公司于本判决生效后十日内赔付仲某医疗费、残疾赔偿金、护理费、交通费、已垫付的三者医疗费等共计110600.52元；

二、驳回仲某的其他诉讼请求。

某保险公司浙江分公司不服一审判决，提出上诉。

山东省济宁市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款规定：“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应

当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第九条第一款规定：“保险人提供的格式合同文本中的责任免除条款、免赔额、免赔率、比例赔付或者给付等免除或者减轻保险人责任的条款，可以认定为保险法第十七条第二款规定的‘免除保险人责任的条款’。”根据该条规定，案涉保险条款中约定按照被保险人的保险金额乘以该处伤残的等级所对应的保险金给付比例给付伤残保险金，属于上述规定的“比例赔付或者给付”的情形，应当认定为免除或者减轻保险人责任的条款。保险人应当依法对该合同条款进行提示和明确说明。某保险公司浙江分公司没有提交证据证明针对该比例赔付情形给投保人作出了提示说明，故其上诉主张按照比例赔付的理由，依法不能成立。

另外，某保险公司浙江分公司诉称护理费、交通费不属于合同约定的赔偿范围，但案涉保单的特别约定内容中，仅载明了第三者责任保险免责事项中包含护理费、交通费等，未明确载明护理费、交通费等属于驾驶人意外伤害免责事项，故某保险公司浙江分公司此项上诉请求，无事实和法律依据，依法不能成立。

山东省济宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及骑行共享单车发生交通事故后赔偿责任承担主体的认定问题。

近年来，共享单车作为一种新型的绿色环保共享经济方式被广泛运用，由共享单车造成的交通事故数量也逐渐增加，本案就是一起典型的共享单车骑行过程中发生交通事故致使双方受伤的案件，事故发生后，对骑行人所造成的损

失由谁来赔偿是大众最关心的问题。这类案件涉及的责任主体通常有骑行者、保险公司、共享单车的所有人、出租方及运营者，而对交通事故所造成的损失具体由谁来承担责任，应根据车辆是否投保、交警部门责任认定、车辆自身是否存在质量问题等进行分析，以确定责任承担主体。在案件审理过程中常见的主体承担责任情形有以下三种。

一、保险公司承担责任的情形

一般而言，共享单车的所有人、出租方或运营者会为其提供的共享单车在保险公司处投保意外保险，使用者扫码使用共享单车发生交通事故时，首先由保险公司在保险责任范围内对使用者的合理损失承担赔偿责任。本案中，某保险公司浙江分公司应首先在保险赔偿范围内对仲某损失进行赔偿。

二、骑行者承担责任的情形

若骑行者在使用共享单车前，未对车况进行最基本的检查，坚持骑行存在明显故障的车辆，或者使用者存在不安全行驶、不遵守交通法规的行为，导致发生交通事故，其作为侵权人存在过错，则需要对损害后果承担相应的赔偿责任。本案中，根据交警部门的认定，仲某负事故全部责任，作为侵权人，对于保险公司赔偿范围以外的损失，如被撞人李某的误工费、车损等，则需由仲某自行承担。

三、共享单车的所有人、出租方及运营者承担责任的情形

因共享单车的所有人、出租方及运营者对交通事故的发生存在过错的情况下才承担赔偿责任，这就需要先明确其各自负有的管理义务，通常共享单车的所有人也是共享单车的出租方，以下便统称为共享单车公司，共享单车公司通过平台向用户提供车辆租赁服务，当用户扫码使用车辆时，便与共享单车公司签订了短期租赁服务合同，共享单车公司作为出租方，应当保证其提供的共享单车不存在质量缺陷和安全隐患，在运营过程中，亦负有对车辆进行日常维护、检修的责任，确保对外出租的共享单车在不影响骑行安全的前提下被扫码使用，同时共享单车公司及运营者还负有采用合理方式向用户提供关于租车注意事项和安全骑行的告知提醒义务。若骑行者在骑行过程中出现刹车失灵、车锁异常

关闭等质量问题导致发生交通事故，则对于车辆使用者的合理损失，无论是根据双方的租赁合同关系还是根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条关于侵权责任的规定，共享单车公司作为过错方均应承担赔偿责任，骑行者也可以根据《中华人民共和国民法典》第一千二百零二条关于产品责任的规定向共享单车生产者主张权利。若骑行者对交通事故的发生也存在一定过错，则此时就需要根据车辆骑行者与共享单车公司的过错程度分配责任。

共享单车运营者的管理义务还应包括采取必要的技术措施对不特定的使用对象进行资格审核，以确保使用对象具备使用共享单车参与道路交通活动的驾驶资格条件。近年来，未成年人骑行共享单车发生交通事故的案件频出，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的规定，未满12周岁的未成年人不得骑自行车上路，未满16周岁的未成年人不得骑电动自行车上路，这就要求运营者在用户租车时应当对用户资格进行审查，例如用户注册账号时需进行实名登记，避免不符合年龄要求的未成年人骑行共享单车，从源头上杜绝隐患。针对未成年人骑行共享单车的问题，若共享单车的锁具设计未到达有效阻却不满12周岁的未成年人依通常方法使用车辆的合理标准，则可认定共享单车公司及运营者未尽合理限度的管理义务，对于未成年骑行共享单车遭受交通事故伤亡存在过错，应承担相应赔偿责任。例如，上海市一名11岁男童小高与三名年纪相仿的小伙伴一起玩耍时，四人未通过共享单车扫码开锁，而是通过手动测试轻易破解了单车的机械密码锁，在骑行过程中发生交通事故导致小高身亡。法院在审理中认为，共享单车公司及运营者未采取有效措施阻却不满12周岁的小高使用共享单车，对小高的死亡存在过错，应承担相应赔偿责任。^①若不满12周岁的未成年人使用家长手机扫码开锁后骑行共享单车发生交通事故，根据《中华人民共和国民法典》第二十六条和第一千一百八十九条的规定，父母作为法定监护人未履行好教育及保护义务，对于发生交通事故造成的损失，应当承担相应赔偿责任；共享单车公司及运营者不存在过错，不应承担赔偿责任。

^① 《10岁男孩骑共享单车身亡，某共享单车出行平台一审被判赔6.7万余元》，载央视新闻微信公众号，2020年6月12日发布，2025年1月2日访问。

综上，审理此类案件时，应综合考虑骑行人、共享单车所有人、出租方及运营者所负义务以及对于交通事故的发生是否存在过错，是否对共享单车投保了意外保险等方面来认定承担赔偿责任的主体。本案承办法官在审理该案中，便是根据共享单车运营者对车辆投保的意外保险判令保险公司承担相应赔偿责任，同时根据《中华人民共和国民法典》的相关规定认定共享单车运营者对交通事故的发生不存在过错，不应承担赔偿责任，充分保障了各方当事人的合法权益。最后再次提醒大家，在享受共享单车带来便利的同时，应加强安全意识，出行时遵守交通规则，特别是家长要对未成年人加强安全教育，避免未满12周岁的未成年人骑车上路，从而确保自身和他人的安全。

编写人：山东省济宁市任城区人民法院 毛浩然

宣告死亡情形下意外伤害事故的认定

——许某等诉某保险公司人身保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省洛阳市中级人民法院(2023)豫03民再257号民事判决书

2. 案由：人身保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):许某、苗甲、苗乙

被告(被上诉人、被申请人):某保险公司

【基本案情】

苗甲系苗丙之父，许某系苗丙之妻，苗乙系苗丙之女。2016年9月7日，

投保人某户外运动公司为被保险人苗丙在某保险公司投保了旅游人身意外伤害保险(保险金额300000元),保险期间2016年9月8日0时至2016年9月29日0时。该保单后附的《旅行人身意外伤害保险(2013版)条款》第八条“保险责任”载明,“在本保险合同的保险期间内,被保险人在保单列明的承保区域内旅行期间遭受意外伤害,保险人按下列约定给付保险金。本保险合同所称意外伤害,指以外来的、突发的、非本意的和非疾病的客观事件为直接且单独的原因致使身体受到的伤害”。

2016年9月11日,苗丙进入某景区游览,后疑进入保护区核心区(景区非开发区)失去消息。此后,苗丙确认失踪。2020年10月16日,许某向河南省洛阳市老城区人民法院申请宣告苗丙死亡。2021年11月2日,河南省洛阳市老城区人民法院作出民事判决宣告苗丙死亡。苗丙的家属因上述事实,向某保险公司提出索赔。2022年3月24日,某保险公司出具《赔付意见函》,称无法正常赔付。许某、苗甲、苗乙因此提起本案诉讼,请求判令某保险公司向许某、苗甲、苗乙赔付保险金300000元、支付交通费10000元,并承担本案的诉讼费用。

【案件焦点】

案涉被保险人苗丙死亡的原因是否符合保险合同约定的保险人承担保险责任的条件,即苗丙的死亡是否属于“旅行期间遭受了意外伤害”。

【法院裁判要旨】

河南省洛阳市老城区人民法院经审理认为:案涉人身保险合同中,某保险公司承担保险责任的条件为,苗丙旅行期间遭受意外伤害。苗丙系因下落不明被宣告死亡,但许某、苗甲、苗乙提交的证据不足以证明苗丙系意外伤害导致下落不明,故其主张保险公司赔付保险金及交通费的诉讼请求,证据不足。

河南省洛阳市老城区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定,判决如下:

驳回许某、苗甲、苗乙的诉讼请求。

许某、苗甲、苗乙不服,提出上诉。

河南省洛阳市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决驳回上诉，维持原判。

许某、苗甲、苗乙不服，向河南省高级人民法院申请再审，河南省高级人民法院裁定指令河南省洛阳市中级人民法院再审。

河南省洛阳市中级人民法院经再审认为：(1)关于苗丙是否是在旅游期间失踪。根据本案证据材料，可以综合判定苗丙存在进入某景区旅游的事实。

(2)关于苗丙的死亡是否属于意外事故。苗丙系因下落不明且符合宣告死亡条件的情况下被人民法院依法宣告死亡。宣告死亡是对自然人死亡在法律上的一种推定，该种推定会产生与生理死亡基本一致的法律效果。客观来讲，苗丙是否已经真的死亡，如果已经死亡，那么其是遭遇了外来的、突发的、非本意的和非疾病的客观事件，还是其他正常原因导致的死亡等，目前均无法查证。苗丙系因徒步旅游而下落不明，对于其下落不明的原因公安机关尚无法查清，此时，不管是让许某等人承担苗丙遭遇意外事故而死亡的举证责任，还是让某保险公司承担苗丙非意外事故而死亡的举证责任，都不符合实事求是的原则。由于苗丙的死亡是法律上的推定，因此苗丙到底是因意外事故还是其他非意外事故而死亡难以判定。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》第二十五条规定，被保险人的损失系由承保事故或者非承保事故、免责事由造成难以确定，当事人请求保险人给付保险金的，人民法院可以按照相应比例予以支持。因此，在苗丙的死亡原因无法查清时，也可以依照上述规定，酌定由保险人按照一定的比例支付保险金，综合本案实际情况，法院将某保险公司支付许某等人保险金的数额确定为总保险金额300000元的50%，即150000元。

河南省洛阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、第一百七十七条第一款第二项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

一、撤销本院二审民事判决和河南省洛阳市老城区人民法院一审民事判决；

二、判令某保险公司在本判决生效之日起十日内支付许某、苗甲、苗乙保

险金150000元；

三、驳回许某、苗甲、苗乙的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、宣告死亡的法律后果

宣告死亡是人民法院依照法律规定的条件和程序，宣告下落不明的公民死亡的一种法律制度。宣告死亡制度的目的不在于保护死亡人的利益，而在于保护同其有利害关系的其他人的利益。宣告死亡与公民自然死亡产生基本相同的法律后果，如被宣告死亡人的民事权利能力终结、婚姻关系消灭、继承开始等。但死亡宣告判决只具有确认失踪人死亡，而非确定失踪人到底是自然死亡还是因意外事故死亡的功能。

二、保险法上的意外伤害事故

意外伤害保险也称伤害保险，是指被保险人在保险期间内因遭受意外事故而使身体受到伤害，或者因此致残、致死之时，保险人依照合同约定给付保险金的人身保险。^①在“风险社会”的大背景之下，人类所面临的外部风险日益多样、复杂和剧烈，意外伤害保险的存在和发展极大地满足了人们应对不测之外部风险的需要。《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）第九十五条也明确了意外伤害保险是我国人身保险的三大主要险种之一。不过，《保险法》并没有进一步对意外伤害保险作出具体规范，特别是没有对意外伤害事故的判断提供可操作性的标准。而在实务中，有关意外伤害保险的案件数量较多，且大多为是否构成意外伤害事故的纠纷。《保险法》对意外伤害事故的构成要素虽无明确规定，但实践中意外伤害事故的判断要素有三项：外来性、突发性和非自愿性。

三、意外伤害事故中举证责任的分配

（一）举证责任分配的一般规则

意外伤害事故举证责任的分配是意外伤害保险纠纷中的重要问题。按照举证责任分配的一般规则，意外伤害保险承保的对象是“意外伤害事故”所导致

^①温世扬主编：《保险法》，法律出版社2016年版，第220页。

的被保险人伤残、死亡，受益人如能证明意外伤害事故的发生以及意外伤害事故与伤害后果之间的因果关系，就可以向保险人请求保险金的赔付。因此，意外伤害事故的发生以及事故与损害之间的因果关系，是受益人权利发生的要件事实，一般应由作为原告的受益人承担举证责任。如前所述，意外伤害事故的判断要素为外来性、突发性和非自愿性，前两项要素应由受益人来举证证明，争议不大。但是关于非自愿性应由受益人还是保险人来证明，则存在不少争议。笔者认为，非自愿性应由保险人承担举证责任。

（二）举证责任的减轻：举证困难之应对

意外伤害保险的受益人基本上都是普通的保险消费者，其举证能力有限，且在受益人和被保险人不是同一人的情形下，事故发生时受益人很可能不在现场，既不清楚具体情形也无法保留相关证据。如果不区分情形一概要求受益人举证证明要达到法院能够形成合理确认的程度，那么意外伤害保险移转人身意外风险的制度目的将遭到极大减损。受益人的举证责任应当适当减轻。关于如何减轻举证责任，笔者认为，受益人只需负较低程度的证明责任即可，其仅需证明被保险人无导致其死亡、伤残的病史且于其死亡、伤残当时确有发生意外伤害致死或致残之可能性的客观环境或条件，即应认为其已尽其举证责任。

与此相应的是，保险人同样存在举证困难的情形。保险人想要成功举证证明被保险人故意促成保险事故发生，往往仍需被保险人财产和投保信息之外的其他资讯，但这些资讯通常难以为保险人所获得。为纾解保险人的举证困难，不应减轻其证明程度要求，否则可能对被保险人、受益人不利，而是应当赋予被保险人、受益人等利害关系人一定的说明、协助义务，从而间接减轻保险人的举证责任。

四、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（三）》第二十五条的适用

近因原则为保险法的四大基本原则之一。在保险理赔实践中，也应该遵循近因原则，即只有“近因”为承保事故的，保险责任才可能成立。近因原则一直未在我国保险法中予以明确规定，但在保险司法实践中一直得到遵守和认同。

在理赔实践中，单一原因和损害结果之间的判断较为容易。如果该原因为承保事故，则保险责任成立；反之，则不成立。但如果一个损害结果的出现，是由多个原因造成的，每个原因均有可能导致损害结果的发生，则在该种多因一果的情形下，可依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（三）》第二十五条认定保险责任承担。从第二十五条规定内容来看，当损害结果系由承保事故或者非承保事故、免责事由造成难以确定时，人民法院应当根据三种情形各自原因力的大小认定保险人应当承担全部、部分或不承担责任。

本案中，被保险人在旅行中因下落不明被宣告死亡，其下落不明的原因公安机关尚无法查清，此时，不论是让受益人承担被保险人遭受意外事故而死亡的举证责任，还是让保险人承担被保险人非意外事故而死亡的举证责任，都不符合实事求是的原则。故此，在对损失原因难以确定的情形下，适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（三）》第二十五条，对受益人的诉求予以部分支持。

编写人：河南省洛阳市中级人民法院 毛迎春 王玉珂

被保险人心跳呼吸骤停致死，是否属于 “点滴保”意外伤害保险中的意外伤害

——高某甲等诉某保险公司意外伤害保险合同案